PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PUNO

Sede Sede Central Juliaca - Plaza Zarumilla/Jr.Pumacahua

Plaza Zarumilla S/N - Jr. Pumacahua Nº 223

Cargo de Presentación Electrónica de Documento

(Mesa de Partes Electrónica)

N° Documento: 11782- 2022

EXPEDIENTE	00957-2022-0-2111-JR-LA-01		
Org. Jurisdiccional	JUZGADO DE TRABAJO - ZONA NORTE - SEDE JULIACA		
Secretario	[redacted]X		
Fecha de Inicio	02/09/2022 17:49:51	**Cuantía**	0.00 SOLES
PRESENTANTE	ELECTRO PUNO SAA		
Tipo de Presentante	DEMANDADO		
Documento	CONTESTACION DE LA DEMANDA		
Fecha de Presentación	22/11/2022 10:03:57	**Folios**	8
Depósito Judicial	0 SIN DEPOSITO JUDICIAL		

Arancel	004004 S/.46.00; 004174 S/.46.00; 004365 S/.18.80
ANEXOS	LINK DE ANEXOS
ACOMPAÑADOS	SIN ACOMPAÑADOS
SUMILLA	CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
OBSERVACIÓN	El usuario, si registró el arancel judicial-El usuario, no registró el depósito judicial-

Presentado electrónicamente por: *ELECTRO PUNO - ELECTRO PUNO S.A.A.*

Número de casilla: *7263*

ElectroPuno S.A.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad

EXPEDIENTE N° : **00957-2022-0-2111-JR-LA-01**
ESPECIALISTA : [redacted]
ESCRITO : **Correlativo**
SUMILLA : **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA**

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LA ZONA NORTE DE LA SEDE JULIACA. -

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. (en adelante, **ELECTRO PUNO S.A.A.**), con RUC N° 20405479592, representada por su abogada - apoderada [redacted], identificada con DNI N° [redacted], con Casilla Electrónica [redacted], con Casilla [redacted], con correo electrónico [redacted], con número de celular [redacted], con domicilio legal y procesal en el [redacted] del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, en el proceso sobre Desnaturalización de Tercerización Laboral seguido por [redacted], en contra de mi representada, ante Ud., con el debido respeto me presento y digo:

I. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

1.1. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.-

Son fundamentos del demandante los siguientes:

a) Que, desde el 08 de julio de 2015, empezó a laboral en ELECTRO PUNO S.A.A., bajo la modalidad de prácticas profesionales en el área de control de pérdidas, laboré bajo esta modalidad hasta el 07 de junio de 2016, es decir por un período de 11 meses.

b) Que, desde el 01 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, empezó a prestar servicios en el área de control de pérdidas de Electro Puno y para recibir sus remuneraciones, giró recibos por honorarios a VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SRL. Del 01 de julio de 2017 hasta agosto de 2021, siguió prestando servicios y para su remuneración giró recibos por honorarios a FEGAL S.C.R.L.

c) Del 01 de septiembre de 2021 hasta el 22 de julio de 2022, siguió prestando sus servicios y para su remuneración giró recibos por honorarios en forma

intercalada a FEGAL SCRL y a GALCAS CONTRATISTAS GENERALES SAC, debido a que ambas empresas habían formado el consorcio GALCAS SUR.

d) Que, debido a una carta de Directorio de Electro Puno S.A.A. de fecha 20 de julio de 2022, el jefe del área de reducción de pérdidas, se reúne con el demandante y según dice, que desde el 25 de julio de 2022, no se le permitirá el ingreso a Electro Puno S.A.A y es así que a partir de dicha fecha no se le ha permitido el ingreso, situación que ha configurado un despido incausado, debido a que el contrato de tercerización laboral, fue desnaturalizado el 01 de julio de 2016, habiendo laborado, según señala un total de 07 años

II. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Negamos la demanda en todos sus extremos, conforme a los fundamentos que exponemos a continuación:

2.1. RESPECTO A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN LABORAL SUSCRIYO ENTRE ELECTRO PUNO Y LOS DEMÁS CODEMANDADOS, POR INCURRIR EN LA CAUSAL REGULADA EN EL INCISO d) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 29245, DESDE EL 01 DE JULIO DE 2016, FECHA DE INICIO DEL USO DE LA TERCERIZACIÓN LABORAL.

2.1.1. El demandante señala que de acuerdo al articulo 5 de la Ley 29245, señala que, loscontratos que no cumplan con los requisitos señalados en los articulos 2 y 3 de la Ley, lo cual es concordante con el decreto supremo Nro. 001-2022-TR, que modifica el decreto supremo Nro. 006-2008-TR, que aprueba el reglamento de la Ley Nro. 29245 y del decreto legislativo Nro. 1038, que regulan los servicios de tercerización, estableciendo que se desnaturaliza cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora estan bajo la subordinación de la empresa principal.

Al respecto debemos indicar que, el demandante pretende demostrar una supuesta desnaturalización por cuanto según señala, habría subordinación de parte de Electro Puno S.A.A., con el demandante, por cuanto existen correos remitidos de personal de Electro Puno hacia el demandante; sin embargo se debe tener en cuenta que el contrato de tercerizaciòn firmado con lo co-demandandos es sobre actividades comerciales, lo que conlleva entre otros, a registros de informes de suministro, reportes de conexiones ilegales, lectura de medidor, entre otros, por lo que, dichos correos presentados por el demandante son correos de coordinación entre los funcionarios y entre el Ing. José Alvarez con el demandante, por cuanto este ultimo se encontraba con desplazamientos de la empresa tercerizadora a la empresa principal, que es Electro Puno S.A.A,

por lo tanto, no pueden ser considerados como ordenes hacia el demandante, teniendo en cuenta que, el correo al cual se le enviaba es un correo personal del demandante o no uno otorgado por la empresa.

Asimismo, se pretende acreditar la desnaturalización por inducciones por simulacros de emergencia, al respecto debemos indicar que de acuerdo a la Ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, establece que todo trabajador que realice actividades conjuntamente con trabajadores de contratista o subcontratistas, la empresa principal tiene el deber de prevención de todo personal que se encuentre en sus instalaciones, por lo que, en mérito a ello es que se realizaba inducciones de simulacros de emergencia, en cumplimiento normativo, más no como un beneficio o favorecimiento que le otorgue derechos laborales.

De la misma forma, se pretende acreditar con los cuadernos de vigilancia, los mismos que dan cuenta sobre el ingreso del demandante a las instalaciones de Electro Puno S.A.A., así como se informa de toda aquella persona que ingresa a Electro Puno, máxime que, se encuentra de forma separada al registro de trabajadores, siendo además que no cuenta con un horario definido, por cuanto sus horarios de ingreso y salida son variables, lo que significa que Electro Puno no tenía control de su permanencia en la empresa, por cuanto obviamente no se generaba ningun tipo de descuentos por retirarse antes del horario establecido para los trabajadores, por cuanto Electro Puno, no era quien pagaba la remuneración al demandante.

Finalmente, el demandante señala que no firmó contrato con Electro Puno, esto evidencia señor magistrado, que la responsabilidad de dicha suscripción y/o formalismo se encontraba en la empresa tercerizadora, por cuanto era dicha empresa quien le pagaba su remuneración.

En esas consideraciones, señor Magistrado, se solicita se declare infundada la pretensión principal del demandante.

2.2. RESPECTO A LAS PRETENSIONES ACCESORIAS.-

2.2.1. SOBRE LA SOLICITUD DE SU REPOSICIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO DE ESPECIALISTA DE REINTEGROS Y RECUPEROS DE LA OFICINA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ELECTRO PUNO S.A.A., COMO TRABAJADOR A PLAZO INDETERMINADO, DEBIDO A QUE FUE OBJETO DE UN DESPIDO INCAUSADO, EL 22 DE JULIO DE 2022.-

El demandante solicita su reposición en el puesto de trabajo de especialista de reintegros y recuperos de la oficina de reducción de pérdidas de Electro Puno S.A.A.; sin embargo debemos indicar señor Magistrado, que dicho puesto no existe en el Cuadro de asignación de personal de Electro Puno, así como tampoco en el nuevo cuadro de asignación de personal que solo se encuentra aprobado más no así implementado, por lo que, en un supuesto no consentido, el demandante no realizaba funciones que correspondieran a un trabajador, mucho menos realizaba funciones propias de nuestro manual de organización y funciones, por cuanto el demandante era un trabajador de la empresa tercerizadora, más no así de Electro Puno.

Respecto al despido incausado, se debe tener en cuenta que el demandante no mantenia ningun vinculo contractual con la empresa ya sea por servicios u otro, por lo que, no corresponde que el demandante pretenda ajustar el hecho que no se permita el ingreso de terceros a la empresa como un hehco personal para la configuración de un despido, por cuanto a quien corresponde realizar su reclamo es a la empresa tercerizadora, quien pagaba sus servicios.

2.2.2. SOBRE EL PAGO DE COSTAS Y COSTOS.-

Al declararse infundada la pretensión principal, lo accesorio correría la misma suerte.

En esas consideraciones señor Magistrado, solicitamos se declare infundada las pretensiones accesorias del demandante.

3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

- En el Art. 23.3° de la NLPT, referido a que la carga de la prueba respecto del daño que se le hubiera ocasionado al trabajador corresponde a este.

- En el Art. 196° del CPC, referido a que la demandante se encuentra obligada a acreditar los hechos que configuran su pretensión.
- En la Nueva Ley Procesal de Trabajo 29447, referido al procedimiento laboral.
- Art. VIII y IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
- Ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento.

4. <u>OFRECIMIENTO DE PRUEBA</u>.

<u>Documentales</u>:

- Las pruebas documentales ofrecidas en la demanda, por las cuales no adjuntamos al presente dichos medios probatorios.
- El mérito de los contratos suscritos con las empresas tercerizadoras, con lo que se acredita que Electro Puno S.A.A. contrató los servicios de una empresa para la realización de actividades comerciales, en las cuales se encontraba el demandante.
- El mérito del Cuadro de asignación de personal (CAP) de Electro Puno S.A.A., con lo que se acredita que, el demandante no realizaba funciones de un cargo de Electro Puno, por cuanto no existe dicha plaza en nuestro CAP vigente.
- El mérito del Manual de organización de funciones, con el que se acredita, que Electro Puno no cuenta con dicha plaza.

5. <u>ANEXOS</u>.-

1-A. Tasa por ofrecimiento de prueba en la contestación de demanda y excepción y tasas por notificación (02)
1-B. Copia del DNI del representante de la empresa.
1-C. Testimonio del Poder con que actúa el representante de la empresa.
1-D. Contratos suscritos con las empresas tercerizadoras
1-E. Cuadro de asignación de personal (CAP) vigente.
1-F. Manual de organización de funciones vigente.

Anexos que se adjuntan en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/16u5G-NpqepvFnYlkpZuKBybEoKIBI2mF?usp=sharing

POR LO EXPUESTO:

A usted señor Juez, solicitamos tener presente lo señalado, y por los fundamentos expuestos, declarar **INFUNDADA** la demanda en todos sus extremos.

OTROSI DIGO: **EXCEPCIÓN.-**

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

Como es de vuestro conocimiento, la figura procesal de la caducidad se caracteriza por extinguir por el transcurso del tiempo, tanto el derecho inherente que tiene el sujeto, como el ejercicio de acción para reclamar ese derecho.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral cuyo Texto Único Ordenado está aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR:

"El plazo para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad caduca a los treinta días naturales de producido el hecho. La caducidad de la acción no perjudica el derecho del trabajador de demandar dentro del periodo prescriptorio el pago de otras sumas liquidas que le adeude el empleador.

Estos plazos no se encuentran sujetos a interrupción o pacto que los enerve; una vez transcurridos impiden el ejercicio del derecho. La única excepción está constituida por la imposibilidad material de accionar ante un Tribunal Peruano por encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, o por falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspende mientras dure el impedimento".

En consecuencia, considerando que de acuerdo a la información proporcionada por el propio demandante, su ultimo día de labor fue el 22 de julio de 2022, por lo que el demandante tenia plazo para interponer su demanda hasta el 22 de agosto de 2022, lo cual no hizo toda vez que interpuso su demanda el 02 de septiembre de 2022, por lo que, habría transcurrido en exceso el plazo, por lo que solicitamos declarar fundada la excepción de caducidad respecto del derecho para accionar por todos los conceptos laborales demandados.

PRUEBA DE LA EXCEPCION PROPUESTA. -

- El texto de la demanda, con la que se acredita que el demandante solicita la desnaturalización del contrato por relaciones contractuales y otros derechos, los que a la fecha de presentación de la demanda han caducado.

- Copia del reporte del Poder Judicial, que obra en el expediente judicial con lo que se acredita que a la fecha de interposición de la presente demanda el derecho para accionar por el periodo anterior al 02 de septiembre de 2022, ha caducado al haber transcurrido más de 30 días naturales para su presentación desde el 22 de julio de 2022.

SIRVASE ACCEDER.-

Puno, 22 de noviembre de 2022



https://drive.google.com/drive/folders/16u5G-NpqepvFnYlkpZuKBybEoKIBI2mF?usp=sharing